1 Textliche Festsetzungen
(gemäß § 9 (1) BauGB, BauNVO 2017)

1.1 Ausschluss von Nutzungen
Vergnügungsstätten i. S. d. § 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO sowie Gartenbaubetriebe und Tankstellen i. S. d. § 6 Abs. 2 Nr. 6 und 7 sind im Mischgebiet nicht zulässig.

1.2 Höhe baulicher Anlagen
Die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens (FFB) des Erdgeschosses (Sockelhöhe SH) darf im Plangebiet maximal 0,30 m über dem Bezugspunkt liegen.

Die Traufhöhe beträgt im MI 1 und MI 3 maximal 9,80 m über dem Bezugspunkt. Im MI 2 beträgt die Traufhöhe maximal 6,50 m über dem Bezugspunkt.

Unter Traufhöhe ist die Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut zu verstehen.

Die Gebäudehöhe beträgt im MI 1 und MI 3 maximal 15,00 m sowie im MI 2 maximal 12,00 m über dem unteren Bezugspunkt. Untergeordnete Gebäudeteile, wie z.B. Antennen oder Schornsteine, bleiben unberücksichtigt. Der obere Bezugspunkt für die Höhenbeschränkung ist die Oberkante des Baukörpers (First, Hauptgesims).

Unterer Bezugspunkt für die festgesetzten Höhen ist die Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen ausgebauten Erschließungsstraße in der Mitte vor dem jeweiligen Baukörper. Die Höhe der fertig ausgebauten Straße kann beim Bauamt der Stadt Werlte nachgefragt werden.

1.3 Schallschutz für Wohn und Aufenthaltsbereiche
Innerhalb des Lärmpegelbereichs III sind im Plangebiet für Neubauten bzw. baugenehmigungspflichtige Änderungen von Wohn- und Aufenthaltsräumen nach der DIN 4109 Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile (Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) zu stellen.

Die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,res der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6) zu bestimmen. Dabei ist der Außenlärmpegel zugrunde zu legen, der sich aus dem in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereich ergibt. Die Zuordnung zwischen Lärmpegelbereich und maßgeblichem Außenlärmpegel ist wie folgt definiert:

Lärmpegelbereich	Maßgeblicher Außenlärmpegel L_a in dB
III	65

Abweichungen von den o.g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind im Einzelfall im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis zulässig, wenn aus dem konkret vor den einzelnen Fassaden oder Fassadenabschnitten bestimmten maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 die schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6), ermittelt und umgesetzt werden.

1.3.1 Schallschutz von Schlafräumen
Im Plangebiet sind im Lärmpegelbereich III beim Neubau bzw. bei baugenehmigungspflichtigen Änderungen im Zusammenhang mit Fenstern von Schlafräumen bzw. zum Schlafen geeigneten Räumen schallgedämpfte ggf. fensterunabhängige Lüftungssysteme vorzusehen, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassaden nicht verschlechtern. Im Einzelfall kann geprüft werden, ob durch geeignete Baukörperanordnung eine Minderung der Verkehrsgeräusche erreicht werden kann, sodass vor dem betreffenden Fenster ein Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche von ≤ 50 dB(A) sichergestellt werden kann.

1.3.2 Schutz von typischen Aufenthaltsbereichen im Freien (Außenwohnbereiche)
Im Plangebiet sind im Lärmpegelbereich III bei Neubauten bzw. bei baugenehmigungspflichtigen Änderungen Außenwohnbereiche (z.B. Terrassen und Balkone) nicht zulässig. Ausnahmsweise kann hiervon abgewichen werden, sofern durch die Anordnung von geeigneten Lärmschutzwänden im Nahbereich oder durch geeignete Baukörperanordnung eine Minderung der Verkehrsgeräusche um das Maß der Überschreitung des schalltechnischen Orientierungswertes des Beiblattes 1 der DIN 18005-1 (alternativ: des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV) tags sichergestellt werden kann.

1.4 Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind zu den öffentlichen Verkehrsflächen Garagen i. S. d. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, soweit es sich um Gebäude handelt, nicht zulässig.

1.5 Einzelbäume
Die festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten. Im Kronentraufbereich ist eine Versiegelung, Anschüttung und Abgrabung nicht zulässig. Bei Abgang eines Baumes ist dieser der Art nach zu ersetzen.

2 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 (3) NBauO)

2.1 Gliederung der Fassadeneinheiten
a) Die Fassaden müssen zwischen Fassadenaußenecke und nächstliegender Wandöffnung Wandstücke von mind. 45 cm Fertigmaß aufweisen.

b) Der seitliche Abstand zwischen den Wandöffnungen muss mindestens 45 cm Fertigmaß betragen, der seitliche Abstand zwischen Wandöffnungen im Bereich einer Giebelfläche muss mindestens 24 cm betragen.

2.2 Dächer
a) Die Hauptdächer sind mit einer Dachneigung von mind. 38 ° herzustellen. Gebäudeteile können auch mit Flachdach errichtet werden, wenn
- sie Gebäude mit geneigten Dächern miteinander verbinden und
- die Höhe des Verbindungsbaus mindestens 1,00 m unterhalb der Firsthöhe bleibt.
Zudem sind Wintergärten (mit verglasten Außenwänden) und untergeordnete Dachflächen bzw. Dachaufbauten bis zu einer Größe von insgesamt max. 70 qm von der Mindestdachneigung ausgenommen.

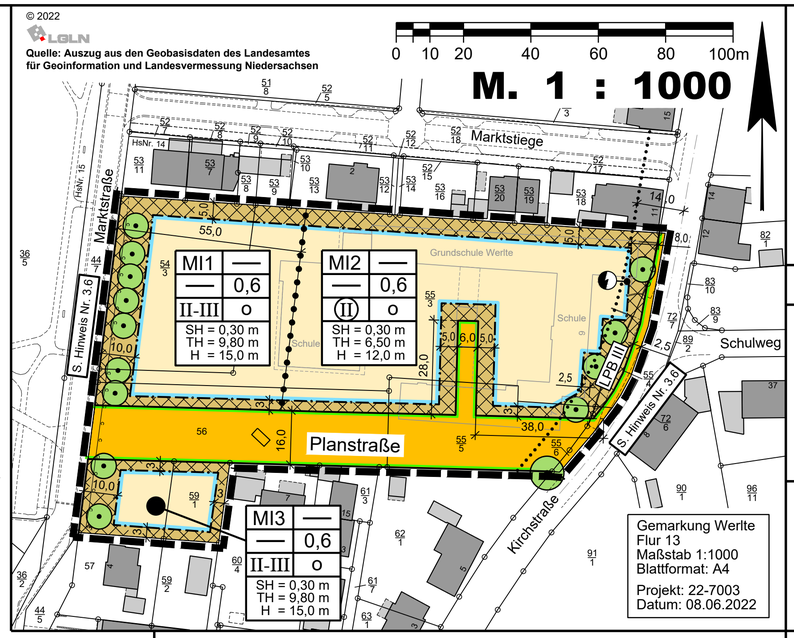
b) Bei Dachgauben muss ein Abstand von mind. 1,0 m zwischen den einzelnen Gauben eingehalten werden.

c) Gauben sind bis zu einer Breite von 3,05 m Fertigmaß zulässig, dabei muss der Abstand zu Traufe, First und Ortgang mind. 60 cm betragen (waagerecht gemessen). Das Verhältnis von Breite zur Höhe der Ansichtsflächen in der Gaube ist zwischen 1:1 und 1:1,5 frei wählbar.

d) Zwerchgiebel sind zulässig. Der Abstand von Wandöffnungen beträgt hier untereinander mindestens 24 cm, zur Wandaußenecke mindestens 45 cm.

2.3 Dacheindeckung
Für die Dacheindeckung der Hauptgebäude sind bei geneigten Dächern nur Dachziegel oder Dachsteine mit nichtglänzender Oberfläche zugelassen. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind untergeordnete Dachteile sowie Solaranlagen und Wintergärten.
Für die Dacheindeckung sind Farben zu verwenden, die sich im Rahmen der nachstehend aufgeführten Farbmuster nach dem Farbregister RAL 840 HR halten, Zwischentöne sind zulässig.

Farbton "Rot"	Farbton "Braun"	Farbton "Grau"	Farbton "Schwarz"
3000 (Feuerrot)	8000 (Grünbraun)	7015 (Schiefergrau)	9004 (Signalschwarz)
3001 (Signalrot)	8001 (Ockerbraun)	7016 (Anthrazitgrau)	9011 (Graphitschwarz)
3002 (Karminrot)	8002 (Signalbraun)	7021 (Schwarzgrau)	
3003 (Rubinrot)	8003 (Lehmbraun)	7022 (Umbragrau)	
3004 (Purpurrot)	8004 (Kupferbraun)		
3005 (Weinrot)	8007 (Rehbraun)		
3007 (Schwarzrot)	8008 (Olivbraun)		
3009 (Oxidrot)	8011 (Nussbraun)		
	8012 (Rotbraun)		
	8014 (Sepiabraun)		
	8015 (Kastanienbraun)		
	8016 (Mahagonibraun)		
	8017 (Schokoladenbraun)		
	8019 (Graubraun)		
	8022 (Schwarzbraun)		



2.4 Außenwandflächen
Die Außenwandflächen sind In den Mischgebieten MI 1, MI 2 und MI 3 mit nichtglasiertem Ziegelsichtmauerwerk auszuführen. Für Gliederungszwecke ist die Verwendung von Putz, Holz, Metall und Kunststoff bis zu maximal 1/2 der Wandflächen zulässig.

Für die Außenwandflächen sind Farben zu verwenden, die sich im Rahmen der nachstehend aufgeführten Farbmuster nach dem Farbregister RAL 840 HR halten, Zwischentöne sind zulässig. Die vorgegebenen Farbmuster (Ziegelmauerwerk, Putzfassade, Materialien zu Gliederungszwecken) sind auch beim Einsatz anderer Materialien zu Gliederungszwecken anzuwenden. Abweichungen von den Farbmustern sind dann zulässig, wenn die abweichenden Ansichtsflächen im Vergleich zur übrigen Fassadenfläche maximal einen Anteil von 20 % einnehmen.

Ziegelmauerwerk

Farbton "Rot"	Farbton "Rotbraun"
3000 (Feuerrot)	3011 (Braunrot)
3001 (Signalrot)	8012 (Rotbraun)
3002 (Karminrot)	8015 (Kastan.braun)
3003 (Rubinrot)	
3013 (Tomatenrot)	

Putzfassade

Farbton "Hellgrau"	Farbton "Creme/Weiß"
7035 (Lichtgrau)	1013 (Perlweiß)
7038 (Achatgrau)	1014 (Elfenbeinweiß)
	1015 (Hellelfenbeinw.)
	9001 (Cremeweiß)
	9002 (Grauweiß)
	9010 (Reinweiß)

Materialien zu Gliederungszwecken

Farbton "Anthrazit", außerdem Farbtöne wie Ziegelmauerwerk und Putzfassade
7012 (Basaltgrau)
7015 (Schiefergrau)
7024 (Graphitgrau)

2.5 Einfriedung
Einfriedungen der einzelnen Baugrundstücke sind entlang der öffentlichen Straßen und Wege (zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der straßenzugewandten Baugrenze) nur bis zu einer Höhe von 0,80 m, bezogen auf die Fahrbahnoberkante der angrenzenden fertig ausgebauten Erschließungsstraße jeweils lotrecht zur Fahrbahn, zulässig. Die Höhe der fertig ausgebauten Straße kann beim Bauamt der Stadt Werlte erfragt werden.

2.6 Gartengestaltung
Im Plangebiet müssen die nicht überbauten Flächen gemäß § 9 Abs. 2 NBauO als Grünflächen gestaltet werden. Stein- bzw. Schotterbeete sind nicht zulässig.

2.7 Dach- und Oberflächenwasser
Durch geeignete Maßnahmen (z.B. Drainrinne) ist sicherzustellen, dass kein Oberflächenwasser oberflächig von Privatflächen in den öffentlichen Verkehrsraum abfließen kann.

3 Hinweise

3.1 Aufhebung bestehender Festsetzungen
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 123 "Ehemalige Grundschule" treten für den Geltungsbereich die entgegenstehenden Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 41 "Marktstraße", rechtskräftig seit dem 15.06.1990, außer Kraft.

3.2 Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

3.3 Artenschutz
Eine Beseitigung von Gehölzen darf nur außerhalb der Brutzeit der Gehölzbrüter und außerhalb der Quartierzeit der Fledermäuse, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September durchgeführt werden. Zu einem anderen Zeitpunkt ist unmittelbar vor Maßnahmenbeginn sicherzustellen, dass Individuen nicht getötet oder beeinträchtigt werden.

3.4 Verordnungen, Erlasse, Normen und Richtlinien
Die den Festsetzungen zugrunde liegenden Vorschriften (Verordnungen, Erlasse, Normen oder Richtlinien können bei der Stadt Werlte (Marktstraße 1, 49757 Werlte) eingesehen werden.

3.5 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 3 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig den örtlichen Bauvorschriften dieses Bebauungsplanes zuwider handelt. Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung der im Bebauungsplan getroffenen örtlichen Bauvorschriften. Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden.

3.6 Versorgungsanlagen / -leitungen
Im Bereich der westlichen und östlichen Plangebietsgrenze sind innerhalb des Plangebiets Versorgungsleitungen verschiedener Versorgungsunternehmen vorhanden. Die entsprechenden Leitungspläne sind einzuholen und die Leitungen vor Zerstörung und Schäden zu schützen. Die Deutsche Glasfaser GmbH hat darauf hingewiesen, dass ihre Leitungen in einer Mindertiefe zwischen 0,30 und 0,60 m verlegt sind.

Präambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 Abs. 3 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), hat der Rat der Stadt Werlte diesen Bebauungsplan Nr. 123 "Ehemalige Grundschule", bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie den folgenden örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Werlte, den 22.03.2023

gez. Thele — L.S. — gez. Kewe
Bürgermeister — Stadtdirektor

Verfahrensvermerke

Der Rat der Stadt Werlte hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 123 "Ehemalige Grundschule" beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung am 20.12.2022 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Werlte, den 22.03.2023

L.S. — gez. Kewe
Stadtdirektor

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das:

Büro für Stadtplanung, Gieselmann und Müller GmbH

Raddeweg 8, 49757 Werlte, Tel.: 05951 - 95 10 12

Werlte, den 07.03.2023

gez. Müller

Der Rat der Stadt Werlte hat in seiner Sitzung am 06.07.2022 dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 20.12.2022 ortsüblich bekannt gemacht.
Dabei wurde darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen wird.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 02.01.2023 bis 02.02.2023 (einschl.) gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Werlte, den 22.03.2023

L.S. — gez. Kewe
Stadtdirektor

Der Rat der Stadt Werlte hat in seiner Sitzung am ..... dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die eingeschränkte Beteiligung gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Den Beteiligten im Sinne von § 13 Abs. 1 BauGB wurde vom ..... bis ..... Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Der Rat der Stadt Werlte hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 07.03.2023 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Werlte, den 22.03.2023

L.S. — gez. Kewe
Stadtdirektor

Im Amtsblatt für den Landkreis Emsland ist gemäß § 10 BauGB am 14.04.2023 bekannt gemacht worden, dass die Stadt Werlte diesen Bebauungsplan Nr. 123 "Ehemalige Grundschule" beschlossen hat.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 123 in Kraft.

Werlte, den 17.04.2023

L.S. — gez. Kewe
Stadtdirektor

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Verletzungen von Vorschriften gemäß § 215 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 1 - 3 BauGB gegenüber der Stadt nicht geltend gemacht worden.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (**Stand vom 08.06.2022**). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Werlte, den 22.03.2023 — Geschäftszeichen: 22 - 7003

Dipl.- Ing. Jörg Jüngerink, Öffentl. best. Verm,-Ing.

gez. Jüngerink — L.S.

Vervielfältigungsvermerke
Kartengrundlage:
Liegenschaftskarte: Gemarkung: Werlte Flur: 13 Maßstab: 1 : 1000

Erlaubnisvermerk:
Vervielfältigung nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet (Paragraph 5 und Paragraph 9 NVermG vom 12.12.2002 - Nieders.GVBl. 1/2003).
Dazu gehören auch Zwecke der Bauleitplanung.

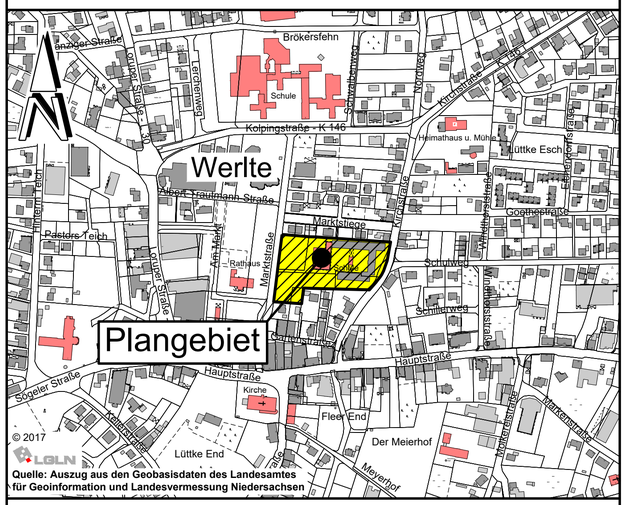
Planzeichenerklärung
Festsetzungen des Bebauungsplanes
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 und der Baunutzungsverordnung 2017

	MI 1 MI 2 MI 3	Mischgebiete
		Nicht überbaubare Grundstücksflächen
0,6	GRZ	Grundflächenzahl
II-III	Z	Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß
(II)	Z	Zahl der Vollgeschosse zwingend vorgeschrieben
SH = 0,30 m	SH	Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens als Höchstmaß (Sockelhöhe)
TH = 6,50 m	TH	Traufhöhe als Höchstmaß
H = 12,0 m	H	Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß
o		Offene Bauweise
		Baugrenze
		Straßenverkehrsfläche
		Straßenbegrenzungslinie
		Anlagen und Einrichtungen für Elektrizität
		zu erhaltender, eingemessener Einzelbaum
		Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
		Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
		Abgrenzung des Lärmpegelbereichs III (LPB III)

Füllschema der Nutzungsschablone:

Baugebiet	Geschossflächenzahl
Baumassenzahl	Grundflächenzahl
Zahl der Vollgeschosse	Bauweise
Sockelhöhe (SH) Traufhöhe (TH) Höhe baulicher Anlagen (H)	

ÜBERSICHTSKARTE Maßstab 1 : 5000



Stadt Werlte
Marktstraße 1
49757 Werlte

Bebauungsplan Nr. 123
" Ehemalige Grundschule "

Mit örtlichen Bauvorschriften

(Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB)

BP123.DWG

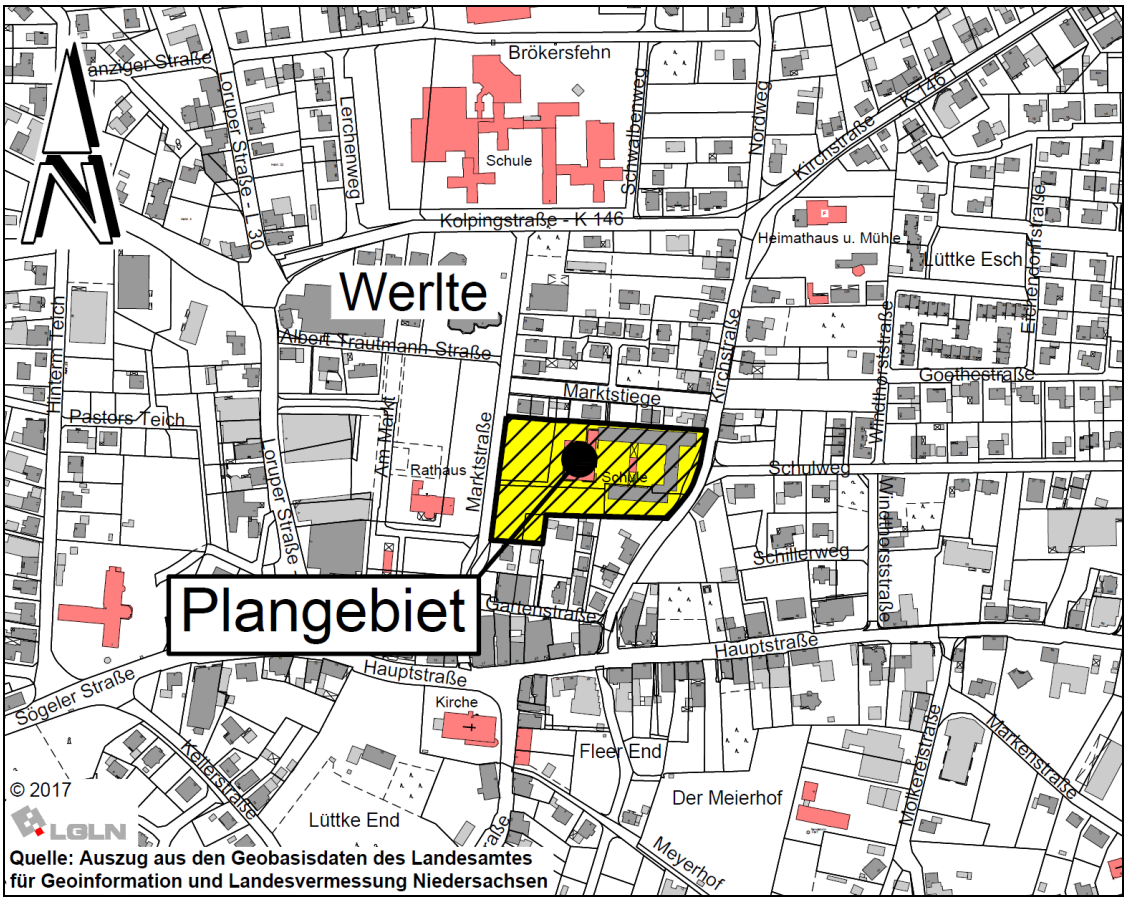
Stadt Werlte
Landkreis Emsland

Begründung

zum Bebauungsplan Nr. 123

„Ehemalige Grundschule“

(Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB)



Büro für Stadtplanung
Gieselmann und Müller GmbH
Raddeweg 8
49757 Werlte
Tel.: 05951 951012
Fax: 05951 951020
e-mail: j.mueller@bfs-werlte.de

Inhalt **Seite**

1 LAGE UND ABGRENZUNG DES GEBIETES ... 2
2 PLANUNGSERFORDERNIS UND ZIELE ... 2
2.1 PLANUNGSANLASS UND ERFORDERNIS ... 2
2.2 BESCHLEUNIGTES VERFAHREN ... 3
2.3 VORBEREITENDE BAULEITPLANUNG - FLÄCHENNUTZUNGSPLAN ... 4
2.4 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN UND BESTEHENDE FESTSETZUNGEN ... 4
2.5 IMMISSIONSSITUATION ... 5
3 FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES ... 6
3.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG ... 6
3.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG ... 7
3.3 BAUWEISE UND BAUGRENZEN ... 9
3.4 VERKEHRSLÄRMSCHUTZ ... 9
3.5 ZU ERHALTENDE ORTSBILDPRÄGENDE BÄUME ... 10
3.6 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 84 ABS. 3 NBAUO) ... 10
4 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG ... 15
4.1 AUSWIRKUNGEN AUF BESTEHENDE NUTZUNGEN ... 15
4.2 BELANGE VON NATUR UND LANDSCHAFT ... 16
5 ERSCHLIEßUNG / VER- UND ENTSORGUNG ... 17
6 HINWEISE ... 18
7 VERFAHREN ... 19
ANLAGEN ... 19

1 Lage und Abgrenzung des Gebietes

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ befindet sich im zentralen Stadtgebiet, nördlich der Hauptstraße zwischen der Markstraße und der Kirchstraße. Nördlich des Plangebiets verläuft die Marktstiege.

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Planzeichnung.

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,27 ha.

2 Planungserfordernis und Ziele

2.1 Planungsanlass und Erfordernis

Der Grundschulstandort von Werlte wurde in die nördliche Ortslage an die Loruper Straße verlegt und 2019 eröffnet. Aus diesem Grund steht der alte Standort für eine neue Entwicklung zur Verfügung.

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Werlte aus dem Jahr 2018 hat für die Stadtmitte das Ziel einer städtebaulichen Neuordnung formuliert.

Für den Standort der ehemaligen Grundschule wurde in diesem Zusammenhang empfohlen, die bestehenden Gebäude abzureißen und unter anderem eine wohnbauliche Nutzung anzustreben.

Zur Umsetzung der städtebaulichen Ziele hatte sich die Stadt Werlte für die Städtebauförderung beworben und wurde 2019 mit dem Sanierungsgebiet „Stadtmitte“ in das Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ aufgenommen.

Der Rat der Stadt Werlte hat daraufhin am 14.07.2020 das Sanierungsgebiet „Werlte – Stadtmitte“ förmlich festgelegt.

Gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Um für das Plangebiet eine Neuordnung zu ermöglichen, die zu einer attraktiveren Gestaltung der Stadtmitte beiträgt, ist daher die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ erforderlich.

2.2 Beschleunigtes Verfahren

Für Planungsvorhaben, die der Innenentwicklung dienen („Bebauungspläne der Innenentwicklung“), kann das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB angewandt werden.

Gemäß § 13 a BauGB kann die Stadt einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren durchführen, sofern

- es sich um einen Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) handelt,
- in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von
  a) weniger als 20.000 qm
  b) 20.000 bis weniger als 70.000 qm, wenn durch überschlägige Prüfung die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat,
- die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet wird und
- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b des BauGB genannten Schutzgüter bestehen.

Der vorliegende Bebauungsplan umfasst eine Fläche von ca. 1,27 ha. Dabei handelt es sich um einen mit dem Grundschulgebäude bebauten und zu einem großen Teil versiegelten Bereich, der vollständig von Bebauung umgeben ist. Das Plangebiet soll einer neuen Nutzung zugeführt werden, dabei handelt es sich um eine Wiedernutzbarmachung von Flächen und damit um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung.

Der Schwellenwert gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB einer zulässigen Grundfläche von max. 2 ha wird im vorliegenden Fall bereits aufgrund der geringen Größe des Plangebietes nicht erreicht. Auch ein sonstiges UVP-pflichtiges Vorhaben wird nicht vorbereitet oder begründet.

Das Plangebiet ist auch nicht Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der Schutzzwecke dieser in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Gebiete ergeben sich nicht.

Für die vorliegende Planänderung sind damit die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB gegeben. Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Somit wird von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht und von der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen.

2.3 Vorbereitende Bauleitplanung - Flächennutzungsplan (Anlage 1)

Im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Werlte ist das Plangebiet als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Schule“ dargestellt. Die nördlich angrenzende Fläche ist als gemischte Baufläche und die südlich gelegene Fläche als Wohnbaufläche ausgewiesen. Westlich des Plangebiets ist der Standort des Rathauses als gemischte Baufläche und die nördlich des Rathauses bestehende Stellplatzfläche als Gemeinbedarfsfläche „Verwaltung“ ausgewiesen.

Soweit der Bebauungsplan vom Flächennutzungsplan abweicht, kann er im Verfahren nach § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB auch ohne Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt werden. Im vorliegenden Fall ist der Flächennutzungsplan daher entsprechend zu berichtigen (s. Anlage 1).

2.4 Örtliche Gegebenheiten und bestehende Festsetzungen

Das Plangebiet liegt innerhalb eines gemäß § 34 BauGB (im Zusammenhang bebauter Ortsteil) zu beurteilenden Bereichs. Im östlichen Plangebiet ist der ältere Teil des ehemaligen Grundschulgebäudes vorhanden. Ungefähr in der Mitte des Plangebiets schließt sich über einen Verbindungsbau der neuere Teil (80er Jahre) der ehemaligen Grundschule an den älteren Teil an. Die beiden Gebäude bilden zwei Innenhöfe, von dem der erste fast vollständig und der Zweite teilversiegelt ist.

Im westlichen Plangebiet wechseln sich versiegelte und unversiegelte Flächen ab. Hier befinden sich die Fahrradabstellanlagen (mittlerweile abgebaut) und mehrere Spiel- und Bewegungsbereiche der ehemaligen Grundschulnutzung.

Im gesamten Plangebiet sind eingestreut Laubbäume vorhanden. Entlang der westlichen und der östlichen Plangebietsgrenze befinden sich zudem straßenbegleitend Baumreihen.

Östlich des ehemaligen Grundschulgebäudes befindet sich innerhalb des Plangebiets eine Bushaltestelle, die für den Grundschulbetrieb genutzt wurde, nun aber nicht mehr benötigt wird. Das Gelände der ehemaligen Grundschule und die Bestandsgehölze befinden sich zurzeit auf einem ca. 0,50 m höheren Niveau als die Gehweg- und Straßenverkehrsfläche. Der Geländeunterschied wird von einer ca. 0,50 m hohen Klinkermauer ausgeglichen. Im nordöstlichen Plangebiet wird die Mauer durch den Eingangsbereich der ehemaligen Grundschule unterbrochen, im südlichen Plangebiet schließt die Mauer mit dem bestehenden Gebäude ab.

Nördlich des Pangebiets schließt sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 64 „Marktstraße – Kirchstraße“ an, in dem zu den Hauptverkehrsstraßen (Marktstraße und Kirchstraße) Mischgebiete und im inneren Plangebiet beidseitig der Marktstiege allgemeine Wohngebiete festgesetzt sind.

Südlich des Plangebiets befindet sich die vorhandene Bebauung innerhalb eines gemäß § 34 BauGB (im Zusammenhang bebauter Ortsteil) zu beurteilenden Bereichs.

Das Plangebiet wird westlich und östlich von der Markt- und der Kirchstraße gerahmt.

2.5 Immissionssituation

Verkehrslärm (Anlage 2)

Östlich entlang des Plangebietes verläuft die Kirchstraße. Entsprechend dem Verkehrsentwicklungsplanes 2018 der Stadt Werlte ist im Jahre 2016 eine Verkehrsbelastung von 3.100 Fahrzeugen/24 h im Bereich des Plangebietes auf der Kirchstraße ermittelt worden.

Gemäß der darauf aufbauenden Verkehrsprognose ist im Jahre 2030 unter Berücksichtigung des Netzfalls 0 mit einer Verkehrsbelastung von 2.900 Kfz mit einem Lkw Anteil von 2,1 % zu rechnen.

Gemäß der vorliegenden Berechnung der Verkehrsimmissionen (Anlage 2) ergibt sich aus der vorgenannten Verkehrsbelastung unter Berücksichtigung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf der Kirchstraße, bei freier Schallausbreitung, dass die schalltechnischen Orientierungswerte für ein Mischgebiet (60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts) der DIN 18005-1 ab einem Abstand von 14 m zur Fahrbahnmitte der Kirchstraße eingehalten werden können. Der Bereich ab 14 m kann daher problemlos als Mischgebiet festgesetzt werden.

Da sich die Orientierungswerte insbesondere an Hauptverkehrsstraßen oft nicht einhalten lassen, sind sie der Abwägung zugänglich. Die in der städtebaulichen Planung erforderliche Abwägung aller Belange kann daher bei Überwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten Gebieten - zu einer

entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. Dieses ist bei der vorliegenden Planung in einem Abstand von weniger als 14 m zur Fahrbahnmitte der Fall. Der Schaffung einer gemischten Nutzungsstruktur, in der auch das Wohnen zulässig sein soll sowie der sinnvollen Nachnutzung einer zentral gelegenen Fläche soll der Vorrang vor der Einhaltung der Orientierungswerte eingeräumt werden.

Aktive Schallschutzmaßnahmen (Wall, Wand) sind im Bereich des Plangebietes nicht zielführend. Sie müssten direkt an der Schallquelle, also entlang der Kirchstraße, errichtet werden. Die Kirchstraße ist allerdings durch straßenbegleitende Bebauung geprägt, sodass eine aktive Schallschutzmaßnahme nicht ins Stadtbild passen würde. Außerdem ist entlang der Kirchstraße Baumbestand vorhanden, der erhalten werden soll, für aktiven Schallschutz allerdings entfernt werden müsste.

Für den Bereich im Pangebiet mit weniger als 14 m Abstand zur Fahrbahnmitte der Kirchstraße soll aus den oben genannten Gründen auch ein Mischgebiet festgesetzt werden. Allerdings werden für diesen Bereich zusätzlich textliche Festsetzungen zum Schallschutz in den Bebauungsplan aufgenommen.

Gewerbliche Immissionen

Gewerbliche Betriebe von denen erhebliche Immissionen auf das Plangebiet einwirken könnten, sind im Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden.

Landwirtschaftliche Immissionen

Emittierende landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung, deren Emissionen zu erheblichen Beeinträchtigungen führen könnten, sind im Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden.

3 Festsetzungen des Bebauungsplanes

3.1 Art der baulichen Nutzung

Im Plangebiet ist die Entwicklung einer gemischten Nutzungsstruktur geplant.

Aus diesem Grund wird im Plangebiet ein Mischgebiet (MI) gemäß § 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

Neben den Wohnnutzungen sind in einem Mischgebiet Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes und sonstige Gewerbebetriebe zulässig. Außerdem sind Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten in den Teilen, die überwiegend gewerblich genutzt sind, allgemein zulässig.

Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten außerhalb der Bereiche, die überwiegend gewerblich genutzt sind, zugelassen werden.

Das Plangebiet befindet sich im Zentrum von Werlte im unmittelbaren Umfeld des Rathauses, des Kindergartens, der Kinderkrippe und von Wohnbebauung. Es soll daher mit Nutzungen entwickelt werden, die dem städtebaulichen Charakter gerecht werden. Aus diesem Grund sollen die Nutzungen, die diesen Charakter stören würden, ausgeschlossen werden.

Vergnügungsstätten

Gemäß § 6 (2) Nr. 8 bzw. § 6 (3) BauNVO sind Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind, auch in Mischgebieten je nach dem konkreten Gebietscharakter zulässig bzw. ausnahmsweise zulässig.

Wie bereits beschrieben befinden sich im Umfeld Einrichtungen der Verwaltung, kirchliche Einrichtungen und Wohnnutzung. Vergnügungsstätten würden diesen Gebietscharakter aufgrund ihres Störpotenzials erheblich stören. Aus diesem Grund sollen Vergnügungsstätten im Plangebiet gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO nicht zulässig sein.

Gartenbaubetriebe und Tankstellen

Städtebauliches Ziel im Plangebiet ist die Entwicklung von mehrgeschossigen Gebäuden mit gemischten Nutzungen. Gartenbaubetriebe und Tankstellen benötigen in der Regel große Flächen, die dann nur eingeschossig bebaut werden und eine städtebauliche und gestalterische Qualität aufweisen, die einer Innenstadt nicht gerecht wird. Um diesen städtebaulichen Konflikt gar nicht erst aufkommen zu lassen, werden diese Nutzungen im Plangebiet ausgeschlossen.

3.2 Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Die Grundflächenzahl (GRZ) regelt neben der Nutzungsdichte hauptsächlich das Maß der möglichen Bodenversiegelungen. Im Plangebiet sollen gemischte mehrgeschossige Nutzungsstrukturen entstehen. Aus diesem Grund wird die GRZ mit 0,6 festgesetzt und entspricht damit dem in der Baunutzungsverordnung als Obergrenze genannten Orientierungswert.

Dadurch wird eine im Stadtzentrum angemessene Verdichtung erreicht, die eine sinnvolle Ausnutzung des Gebietes gewährleistet. Das gesetzte städtebauliche Ziel der Stadt kann mit dieser Festsetzung erreicht werden.

Anzahl der Vollgeschosse

Die zulässige Geschosszahl staffelt sich von drei Vollgeschossen im Westen zu zwei Vollgeschossen im Osten. Der westliche Geltungsbereich rahmt den zentralen Bereich um das Rathaus und soll mit möglichen drei Vollgeschossen zusammen mit der festgesetzten Baumreihe eine markante städtebauliche Kante bieten.

Der östliche Geltungsbereich entlang der Kirchstraße soll die Bebauung entlang der Kirchstraße ergänzen, die von überwiegend ein- und zweigeschossi-

gen Gebäuden geprägt ist. Aus diesem Grund wird in diesem Bereich eine maximale Zweigeschossigkeit festgesetzt.

Um das städtebauliche Ziel der Mehrgeschossigkeit zu erreichen, wird entlang der Marktstraße festgesetzt, dass mindestens zwei- und maximal dreigeschossige Gebäude und entlang der Kirchstraße zwingend zweigeschossige Gebäude entstehen sollen.

Höhe der baulichen Anlagen

Neben der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse wird die Höhenentwicklung der möglichen Bebauung durch die Festsetzung einer maximalen Sockel- und Gebäudehöhe, bezogen auf die Oberkante der Fahrbahn der nächstgelegenen Erschließungsstraße in der Mitte vor dem jeweiligen Baukörper, begrenzt.

Die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens des Erdgeschosses darf im Plangebiet daher maximal 0,30 m über dem Bezugspunkt liegen. Mit Hilfe dieser Festsetzung wird eine der ortstypischen Bauweise entsprechende Anpassung der Erdgeschosszonen an die Geländehöhen gewährleistet und gleichzeitig Problemen bei der Oberflächenentwässerung vorgebeugt.

Die maximal zulässige Gebäudehöhe (H) beträgt im westlichen Plangebiet 15,00 m und im östlichen Plangebiet 12,00 m.

In der niedersächsischen Bauordnung wird ausgeführt, dass ein oberstes Geschoss ein Vollgeschoss ist, wenn es über 2/3 der Fläche eine lichte Höhe von 2,20 m hat. Bleibt die Grundfläche knapp unter 2/3 des darunterliegenden Geschosses, handelt es sich demnach nicht um ein Vollgeschoss. Wenn keine Traufhöhe festgesetzt wird, könnte daher auch bei einer festgesetzten Dreigeschossigkeit ein optisch viergeschossiges Gebäude entstehen. Um einer solchen Fehlentwicklung entgegenzuwirken, ist daher die Festsetzung der Traufhöhe sinnvoll. Die zulässigen Traufhöhen werden daher auf 9,80 m im westlichen und 6,50 m im östlichen Plangebiet begrenzt. Zusammen mit den in den örtlichen Bauvorschriften definierten Dachformen und Dachneigungen kann damit gewährleistet werden, dass auch optisch maximal zwei- und dreigeschossige Gebäude entstehen.

Mit den vorgenannten Festsetzungen ist das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 (3) BauNVO dreidimensional und somit hinreichend konkret bestimmt.

Nicht überbaubare Grundstücksflächen

Es wird festgesetzt, dass Garagen und Nebenlagen (soweit es sich um Gebäude handelt) im Sinne des § 12 und § 14 BauNVO in den nicht überbaubaren Bereichen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen nicht zulässig sind.

Damit wird gewährleistet, dass die Raumkanten nicht maßgeblich durch Nebenanlagen, sondern durch die Hauptgebäude geprägt werden.

3.3 Bauweise und Baugrenzen

Für das Plangebiet wird die offene Bauweise festgesetzt, welche Gebäudelängen bis 50 m zulässt. Eine derartige Bebauung fügt sich in die Umgebung ein und ist auch für die geplante Bebauung ausreichend.

Entlang der westlichen Plangebietsgrenze orientiert sich die Baugrenze an der bestehenden Baumreihe (japanische Zierkirsche). Diese ortsbildprägende Baumreihe soll erhalten werden. Zum Schutz der Kronen- und Wurzelbereiches wird die Baugrenze daher in einem Abstand von 10 m zur Marktstraße festgesetzt.

Im nördlichen Plangebiet hält die Baugrenze als Puffer zum angrenzenden allgemeinen Wohngebiet einen Abstand von 5 m zur Plangebietsgrenze ein. Dieser Abstand wird auch zur geplanten Stichstraße eingehalten, um ausreichend Freiflächen für Vorgärten und Stellplatzanlagen zu erhalten.

Im östlichen Plangebiet orientiert sich die Baugrenze an den ortsbildprägenden und festgesetzten Baumstandorten.

Die übrigen Baugrenzen halten zur Planstraße einen Abstand von 3 m ein. Dieser Abstand wird als ausreichend bewertet, da der Straßenquerschnitt mit 16 m ausreichend breit für das Anlegen von Gehwegen und Grünstreifen festgesetzt ist und dadurch ein ausreichend großer Abstand zur Fahrbahn für die Einsehbarkeit verbleibt. Gleichzeitig ermöglicht dieser Abstand die Entwicklung einer Gebäudekante möglichst nah zur Straßenverkehrsfläche.

3.4 Verkehrslärmschutz

Die direkt östlich angrenzend verlaufende Kirchstraße ist die nächstgelegene Hauptverkehrsstraße. Aufgrund der Verkehrsbelastung auf der Kirchstraße werden in einem ca. 8 m tiefen Bereich innerhalb des Plangebietes entlang der Kirchstraße die Orientierungswerte für Mischgebiete (tags 60 dB(A) und nachts 50 dB(A))der DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ nicht eingehalten (s. Anlage 2).

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen, lassen sich die Orientierungswerte der DIN 18005-1 oft nicht einhalten. Da es sich bei den vorgegebenen Werten um Orientierungswerte handelt, sind sie der Abwägung zugänglich. Die in der städtebaulichen Planung erforderliche Abwägung aller Belange kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange – insbesondere in bebauten Gebieten – zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. Dieses ist bei der vorliegenden Planung in dem Bereich entlang der Kirchstraße der Fall. Der Schaffung von Wohnraum und der Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes soll der Vorrang vor Einhaltung der Orientierungswerte eingeräumt werden.

Im Plangebiet sollen daher in dem 8 m breiten Korridor entlang der Kirchstraße, der dem Lärmpegelbereich III zuzuordnen ist, passive Schallschutzmaßnahmen für die Wohn- und Aufenthaltsbereiche sowie für Schlafräume und Außenwohnbereiche festgesetzt werden.

3.5 Zu erhaltende ortsbildprägende Bäume

Im gesamten Plangebiet befinden sich Baumreihen und Einzelbäume. Ortsbildprägend sind insbesondere die Baumreihe entlang der Markstraße und die Einzelbäume entlang der Kirchstraße. Diese sind daher als zu erhalten festgesetzt. Der Baumbestand im inneren des Plangebiets wird nicht festgesetzt, damit ausreichend große Bauteppiche verbleiben.

Die festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang der Art nach zu ersetzen. Zum Schutz der Wurzelbereiche wird festgesetzt, dass im Kronentraufbereich eine Versiegelung, Anschüttung und Abgrabung nicht zulässig ist.

3.6 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO)

Das Plangebiet ist Bestandteil der Innenstadt von Werlte und liegt innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets. Die Stadt möchte im Rahmen der Städtebauförderung den Bereich um den Marktpatz neu gestalten und einer besonderen städtebaulichen Qualität zuführen. Zu diesem Zweck sollen bestimmte gestalterische Regeln aufgestellt werden, die zu einer harmonischen Fassadengestaltung im Pangebiet beitragen, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aber nicht ausschließen.

Nur die örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung können ein Mindestmaß an Ausgewogenheit im Erscheinungsbild der baulichen Anlagen sicherstellen, sie können das Baugeschehen sowohl im Hinblick auf die mögliche Formen- und Materialvielfalt als auch auf die Bewahrung und die aktive Weiterentwicklung des charakteristischen Stadtbildes positiv beeinflussen. Sie dienen daher gemäß § 84 NBauO zur Verwirklichung bestimmter städtebaulicher und baugestalterischer Absichten.

Ziel der örtlichen Bauvorschriften ist es, das Gesamtbild des Marktplatzes zu pflegen, zu fördern und zur Geltung zu bringen. Gestalterische Elemente werden in den Bauvorschriften nur insoweit festgesetzt, als sie zur Aufwertung des städtebaulichen und gestalterischen Gesamtbildes unbedingt erforderlich sind.

Insgesamt sollen die örtlichen Bauvorschriften einen Rahmen setzen und keine bestimmte Gestaltung vorschreiben. Sie müssen diesen Rahmen jedoch hinreichend konkret angeben, damit der Bürger diesen eindeutig entnehmen kann, was zulässig und was zu vermeiden ist.

Das führt dazu, den Gestaltungsrahmen mit Maß und Zahl derart abzugrenzen, dass einerseits die in der Begründung genannten Gestaltungsziele erreicht werden, andererseits den Bauherren und Entwurfsverfassern Raum für eigene Gestaltungsvorstellungen gelassen wird.

Gliederung der Fassadeneinheiten

Harmonische Fassadengestaltungen sind geprägt durch einen gleichmäßigen Wechsel von Wandanteilen und Fensteröffnungen. Idealerweise sollten dabei die Mauerwerksflächen bis auf das Fundament herabgeführt werden. Aus diesem Grund wird festgesetzt, dass zur Fassadenaußenkante ein Mindestabstand von 45 cm einzuhalten ist.

Zwischen den Fensteröffnungen soll ein Abstand von ebenfalls mindestens 45 cm eingehalten werden. Damit wird erreicht, dass ausreichend Wandanteile für die Gliederung der Fassade sichtbar bleiben. Im Bereich der Giebelflächen kann aufgrund der geringeren Fläche der Abstand zwischen den Öffnungen kleiner ausfallen. Im Giebel werden zudem in der Regel kleinere Fensterformate gewählt. Hier reicht ein Abstand von mindestens 24 cm.

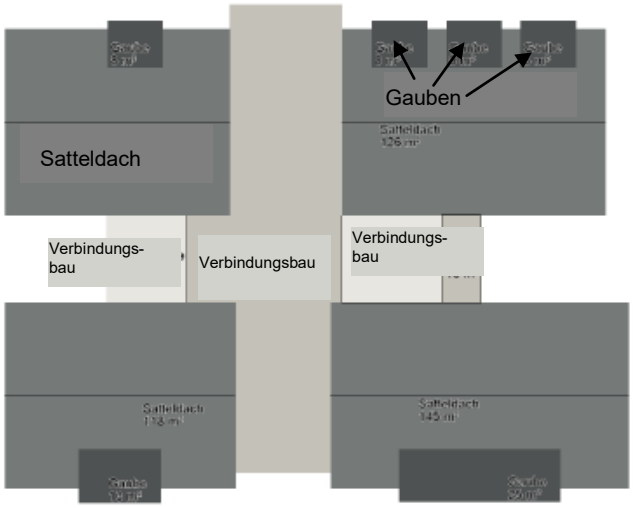
Dächer

Das Ortsbild wird in besonderem Maße durch das Erscheinungsbild der Dachlandschaft geprägt. Speziell beim geneigten Dach ist der Einfluss auf das Erscheinungsbild der Gebäude erheblich. Das Dach prägt jedoch nicht nur den Charakter der einzelnen Gebäude, sondern auch das der Straßenzüge, der Siedlungen und der Silhouetten ganzer Ortschaften.

In der Stadt Werlte finden sich entlang der südlichen Kirchstraße überwiegend geneigte Dachformen in unterschiedlicher Ausprägung. Auch nördlich der Marktstiege sind ausschließlich geneigte Dachformen bei den Hauptdächern zu finden. An- und Neubauten des Kindergartens und der Kinderkrippe nordwestlich des Plangebiets wurden ebenfalls mit geneigten Dächern versehen. Diese ortstypische Baukultur soll beibehalten und gepflegt werden.

Daher wird textlich festgesetzt, dass Hauptdächer als geneigte Dächer mit einer Dachneigung von mindestens 38° herzustellen sind. Verbindungsbauten zwischen Gebäudeteilen mit geneigten Dächern können auch mit einem Flachdach versehen werden, wenn die geneigten Dächer weiterhin das Straßenbild prägen. Dieses wird zum Beispiel dadurch erreicht, dass der Flachdachteil hinsichtlich seiner Höhe unter der Firsthöhe bleibt.

Zudem sind Wintergärten (mit verglasten Außenwänden) und untergeordnete Dachflächen bzw. Dachaufbauten bis zu einer Größe von insgesamt max. 70 qm von der Mindestdachneigung ausgenommen. Damit können beispielsweise Dachgauben auch mit einem Flachdach versehen werden. Dieses soll möglich sein, weil sich Flachdachgauben in der Regel neutral und damit gestalterisch verträglich in die Dachlandschaft einfügen.



Die hellgrauen Flächen dürfen als Verbindungsbauten mit einem Flachdach errichtet werden, wenn sie 1 m unterhalb der Firsthöhe bleiben. Die dunkelgrauen Gauben und Einbauten dürfen insgesamt max. 70 qm einnehmen.

Durchgehende, überlange Dachgauben stören die Ansicht der Dachflächen und sollen daher bezogen auf ihre Größe und die Abstände untereinander geregelt werden. Ortsbildtypische Dachgauben, die gut nutzbar sind und sich gestalterisch einfügen, erreichen ein Fertigmaß von ca. 3,05 m. Aus diesem Grund wird dieses Maß als maximale Größe für Dachgauben gewählt. Damit die Dachgauben untereinander definiert bleiben und das Dach sinnvoll gliedern wird ein Mindestabstand zwischen den Gauben von einem Meter festgesetzt. Zur Traufe, zum Ortgang und zum First muss ein Abstand von mindestens 60 cm eingehalten werden, damit die Gauben nicht flächengleich mit der Dachkante abschließen, was wiederum das Gestaltungsbild negativ beeinflussen würde.

Zwerchgiebel (Dachvorbauten über mehrere Geschosse) sind zulässig. Der Abstand von Wandöffnungen beträgt hier untereinander mindestens 24 cm, zur Wandaußenecke mindestens 45 cm. Damit wird gewährleistet, dass für eine harmonische Lochfassade auch bei den Zwerchgiebeln ausreichend große Wandanteile verbleiben.

Dacheindeckungen

Das Erscheinungsbild einer Stadt wird wesentlich durch die Dachlandschaft bestimmt. Das vorhandene Ortsbild im Umfeld der alten Grundschule ist in diesem Sinne durch die orts- und regionaltypischen geneigten Dachformen in den Farben Rot, Braun, Anthrazit und Schwarz geprägt. Damit sich die Gebäude im Plangebiet dem Ortsbild und der angrenzenden Bebauung anpassen, werden daher gestalterische Grundregeln zu Material und Farbe aufgestellt.

Als Material für die Dacheindeckung sind entsprechend den oben aufgeführten regionaltypischen Farben nur rote, braune, graue oder schwarze, nicht glänzende Dachziegel oder Dachsteine zulässig. Die Regelungen gewährleisten, trotz der Beschränkung auf vier Farbtonbereiche, einen weiten Gestaltungsspielraum bei gleichzeitiger Beibehaltung ortsbildtypischer Dachgestaltungen.

Um die Festsetzung ausreichend konkret zu formulieren werden dem Farben entsprechende RAL Töne des Farbregisters RAL 840 HR zugeordnet, an de-

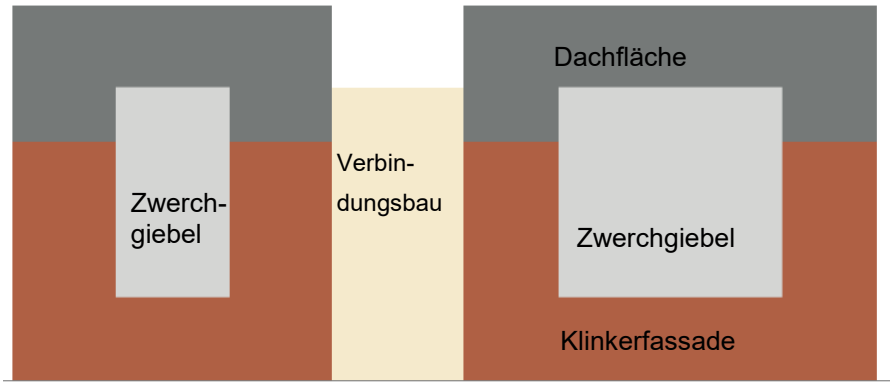
nen sich die Bauherren bei der Auswahl der Dacheindeckungen orientieren können.

Außenwandflächen

Wie bereits beschrieben, möchte die Stadt Werlte das Umfeld des Marktplatzes aufwerten und für Neubauten gestalterische Rahmenbedingungen festschreiben. Diese Rahmenbedingungen sollen auch für künftige Bebauungspläne im Umfeld des Marktplatzes zum Tragen kommen.

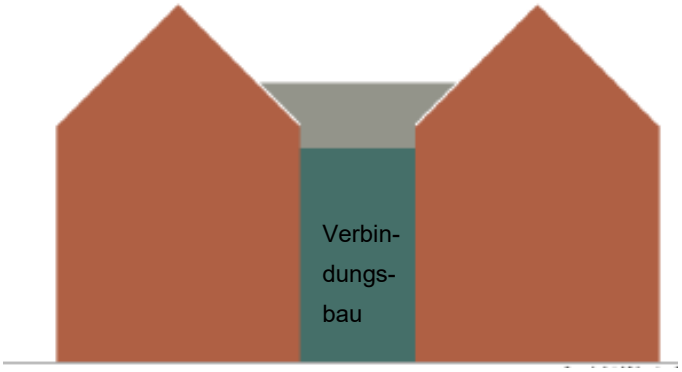
Im Umfeld des Plangebietes sind rote Klinkerfassaden vorherrschend. Diese Gestaltung soll für künftige Bebauungen im Plangebiet vorgeschrieben werden. Damit sich die Fassaden auch zukünftig verträglich ins Stadtbild einfügen, soll daher die Farbgestaltung festgesetzt werden. Für Ziegelmauerwerk werden die Farben Rot und Rotbraun festgesetzt und anhand von RAL-Farben vorgegeben.
Zur Auflockerung der Fassaden sollen Gliederungselemente in Form anderer Materialien bis zu einem Flächenanteil von 50 % der Wandflächen zulässig sein. Für Putzfassaden sind die Farben Hellgrau und Creme/Weiß vorgesehen. Diese Farben sind neutral und fügen sich daher gut ins Stadtbild ein. Sie entsprechen im Wesentlichen auch der Farbgebung der bereits im Umfeld vorhandenen Putzfassaden.
Bei der Verwendung anderer Materialien sind auch Anthrazittöne zulässig. Darüber hinaus soll sich die Farbgebung der anderen Materialien an den vorgegebenen Farbmustern für die Klinkerfassade und die Putzfassade orientieren. Abweichungen von den vorgegebenen Farben sollen dann zulässig sein, wenn die Abweichung max. 20 % der übrigen Fassendfläche einnimmt. Damit können beispielsweise Eingangsbereiche als besonderes Gestaltungsmerkmal mit einer anderen Farbgebung versehen werden.

Beispiel für die Regelung der abweichenden Materialien bis zu max. 50 % der Wandflächen:



Die hellgrauen Zwerchgiebel und der gelbe Zwischenbau dürfen max. 50 % der Gesamtwandflächen (rote, hellgraue und gelbe Flächen) einnehmen. Fensteröffnungen werden nicht abgezogen.

Beispiel für die Regelung der abweichenden Farbgebung bis zu max. 20 % der Wandflächen:



Die grüne Fläche darf max. 20 % der roten Fassaden einnehmen. Fenster werden nicht abgezogen.

Einfriedungen

Um Fehlentwicklungen und damit Beeinträchtigungen des Stadtbildes zu vermeiden, wird festgesetzt, dass Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen nur bis zu einer Höhe von 0,80 m, errichtet werden dürfen. Unterer Bezugspunkt für die Bemessung der Höhe ist die Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen (angrenzenden) ausgebauten Erschließungsstraße jeweils lotrecht zur Einfriedung.

Diese Vorschrift wird getroffen, um zu verhindern, dass z.B. durch Sichtschutzzäune oder hohe Hecken an den Straßen das angestrebte städtebauliche Bild einer Bebauung mit offenen und begrünten Vorgarten- und Eingangsbereichen gestört wird. Außerdem werden damit Sichtbehinderungen im Bereich von Einmündungen ausgeschlossen.

Gartengestaltung

Bei der Gartengestaltung werden in der Stadt zunehmend sogenannte Stein- bzw. Schottergärten angelegt, welche insbesondere bei Verwendung von Folien im Untergrund versiegelte Flächen darstellen. Diese Steingärten tragen dazu bei, dass der Lebensraum für Insekten und Gartenvögel abnimmt und sich die Flächen insbesondere im Sommer stark aufheizen.

Die privaten Gartenbereiche sollen jedoch zur Schaffung eines vielfältigen Lebensraumes für Flora und Fauna sowie zur Durchgrünung der Baugebiete, zur Erhaltung eines ausgeglichenen Kleinklimas sowie zur Förderung der Boden- und Grundwasserneubildung beitragen. Dazu müssen diese Bereiche aber auch als Grünfläche gärtnerisch, z B. als Rasen-, Gehölz-, Stauden- bzw. Nutzgartenfläche, gestaltet werden. Tote Materialien (z. B. Kies, Schotter) und eine Bodenversiegelung durch Folien, Rasengittersteine, Fugenpflaster o.ä., die diesen Zielen entgegenstehen, sollen möglichst vermieden werden. Unterstützend zur Regelung unter § 9 Abs. 2 der Niedersächsischen Bauordnung, wonach nicht überbaute Flächen der Baugrundstücke als Grünflächen gestaltet werden müssen, wird daher festgesetzt, dass Stein- und Schotterbeete im Plangebiet nicht zulässig sind.

Mit dieser Festsetzung wird erreicht, dass die Gartenbereiche wieder einen Beitrag zum Artenschutz und zu einem kühleren Mikroklima leisten und gleichzeitig einer Aufheizung der Siedlungsbereiche entgegengewirkt wird.

4 Auswirkungen der Planung

4.1 Auswirkungen auf bestehende Nutzungen

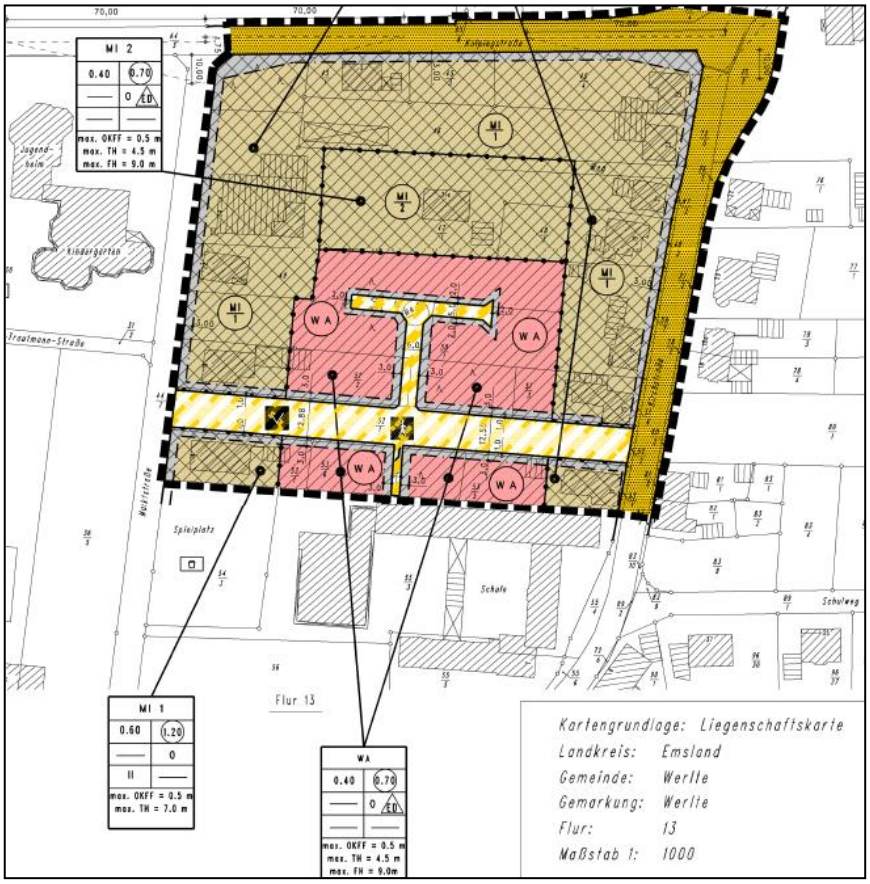
Mit der Planung wird eine ehemals als Schule genutzte Fläche mit einem Mischgebiet und mit einer im südlichen Plangebiet verlaufenden Erschließungsstraße überplant. Es wird somit eine bereits bisher bebaute Fläche in Anspruch genommen.

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

Nördlich angrenzend zum Plangebiet ist Wohnbebauung innerhalb eines festgesetzten Mischgebietes und eines allgemeinen Wohngebietes vorhanden. Südlich angrenzend zum Plangebiet besteht Wohnbebauung innerhalb eines gemäß § 34 BauGB als im Zusammenhang bebauten Ortsteils. Dieser Bereich entspricht zusammen mit der Bebauung entlang der Gartenstraße der Nutzung wie in einem Mischgebiet. Grundsätzliche Nutzungskonflikte sind daher nicht zu erwarten.

Nördlich des Plangebiets ist zur Marktstraße und zur Kirchstraße eine Zweigeschossigkeit festgesetzt (Bebauungsplan Nr. 64 „Marktstraße – Kirchstraße“). Dazwischen sind im festgesetzten allgemeinen Wohngebiet entlang der Marktstiege Gebäude mit einer maximalen Traufhöhe von 4,50 m und einer maximalen Gebäudehöhe von 9,00 m zulässig. Eine Geschossigkeit ist hier nicht festgesetzt. Tatsächlich sind eingeschossige Wohngebäude vorhanden. Die Bebauung an der Marktstiege grenzt direkt an das Plangebiet, in dem zur Marktstraße drei Vollgeschosse und zur Kirchstraße zwei Vollgeschosse festgesetzt werden. Die Traufhöhen und Gebäudehöhen werden auf ein maximales Höchstmaß begrenzt. Konflikte bezogen auf die Gebäudehöhen sind städtebaulich jedoch nicht zu erwarten, weil der Bereich des Plangebiets mit einer festgesetzten Dreigeschossigkeit an den Bereich angrenzt, in dem planerisch eine Zweigeschossigkeit zulässig wäre. Im übrigen Plangebiet sind zwei Vollgeschosse zulässig, so dass sich die Geschossigkeit von der Marktstiege aus im Plangebiet städtebaulich verträglich um ein Geschoss erhöht.

Erhebliche Auswirkungen auf die Nachbarschaft bzw. bestehende Nutzungen sind somit aufgrund der Planung nicht zu erwarten.



Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 64 „Marktstraße – Kirchstraße“, o. Maßst.

4.2 Belange von Natur und Landschaft

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Im Plangebiet befinden sich ein ehemaliges Schulgebäude und der Schulhof. Dieser Bereich soll einer neuen Nutzung zugeführt werden. Es handelt sich daher um die Wiedernutzbarmachung einer Fläche und damit um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB.

Nach § 13 a Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 Nr. 4 und Abs.1 Nr. 1 BauGB gelten für die Änderung oder Ergänzung eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des § 1 a Abs. 3 S. 5 als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, sofern die Größe der Grundfläche oder die Fläche, die bei Durchführung des Bebauungsplanes voraussichtlich versiegelt wird, weniger als 20.000 qm beträgt.

Das Plangebiet umfasst mit seinem Geltungsbereich eine Fläche von ca. 1,27 ha. Die festgesetzte Grundfläche beträgt nach Abzug der Verkehrsfläche bei einer festgesetzten Grundflächenzahl von 0,6 ca. 6.100 qm. Die Voraussetzung des § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist im vorliegenden Fall somit gegeben.

Artenschutz

Die Vorschriften des § 44 Bundesnaturschutzgesetz gelten, anders als die Eingriffsregelung, unabhängig und selbständig neben dem Bebauungsplan.

Im Bereich der Plangebietsfläche befindet sich derzeit noch das Schulgebäude. Die Freiflächen stellen sich als Pflaster-, Rasen- und Sandflächen dar und wurden als Spielplatz-, Aufenthalts- und Parkplatzflächen genutzt. Gegliedert werden diese Bereiche durch Heckenstrukturen, Strauchpflanzungen und Einzelbäume. Bei den Einzelbäumen handelt es sich um mittelalte Exemplare vor allem der Kirsche, Linde, Buche und vereinzelt der Kastanie und Birke.

Angesichts der Lage der Plangebietsfläche im Zentrum der Ortslage von Werlte ist nur mit dem potentiellen Vorkommen von sogen. „Allerweltsarten“ zu rechnen, die keine besonderen Ansprüche an ihren Lebensraum stellen und für die von einem günstigen Erhaltungszustand auszugehen ist. Diese Allerweltsarten können problemlos auf gleichartige Strukturen der angrenzend vorhandenen Garten- und Freiflächen ausweichen, sodass ein Fortbestand der lokalen Population im derzeitigen Erhaltungszustand gegeben wäre.

Mit der Räumung der Plangebietsfläche können Individuen verletzt oder getötet werden und Quartier- und Brutplätze verloren gehen. Um diese Verbotstatbestände sicher ausschließen zu können, dürfen der Gebäudeabriss, die Entfernung vorhandener Nistkästen und die Baufeldräumung nur außerhalb der Brutzeit gehölzbrütender Vogelarten und außerhalb der Quartierzeit der Fledermäuse stattfinden, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September.

Müssen die vorgenannten Vorbereitungen zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt werden, wäre unmittelbar vor Maßnahmenbeginn sicherzustellen, dass Individuen nicht getötet oder beeinträchtigt werden.

Da in den angrenzend vorhandenen Garten- und Freiflächen Bereiche mit der gleichen Biotopausstattung vorhanden sind, stehen für Flora und Fauna genügend Ausweichflächen zur Verfügung, sodass die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt sind.

5 Erschließung / Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet wird über die Markt- und Kirchstraße sowie über eine neue Planstraße erschlossen.

Die erforderlichen Ver- und Entsorgungsanlagen sind im Plangebiet bereits vorhanden und müssen im Rahmen der weiteren Planungen in die neu geplante Verkehrsfläche umgelegt werden.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist die Lage der Leitungen in der Örtlichkeit festzustellen. Entsprechendes Kartenmaterial ist bei den Leitungsträgern zu erfragen.

Im östlichen Geltungsbereich ist ein Trafohäuschen der EWE Netz GmbH vorhanden. Dieses ist im Bebauungsplan gekennzeichnet.

Oberflächenwasser

Die Entwässerung des anfallenden Oberflächenwassers erfolgt wie bisher, da sich der Versiegelungsgrad im Plangebiet nicht wesentlich verändert.

Abfallbeseitigung

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland.

Eventuell anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

6 Hinweise

Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Am 1. November 2020 ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft getreten.

Wie das bis dahin geltende Energieeinsparrecht für Gebäude enthält das GEG Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden.

Durch das GEG wurden das Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) in einem Gesetz zusammengeführt und ersetzt.

Es werden weiterhin Angaben darüber gemacht, wieviel Prozent des Energiebedarfs für neue Gebäude aus erneuerbaren Energien gedeckt werden müssen. Dabei ist der Anteil abhängig von der jeweiligen Art der erneuerbaren Energie (z. B. Solar oder Biomasse).

Darüber hinaus regelt das Gesetz, dass die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien auch durch die Nutzung von gebäudenah erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien erfüllt werden kann.

Weitere Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden ergeben sich aus dem Gesetz und sind einzuhalten.

Das Gesetz ist auch auf Vorhaben, welche die Änderung, die Erweiterung oder den Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand haben, anzuwenden.

Denkmalschutz

Der Stadt Werlte sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bzw. keine sonstigen wertvollen Kultur- oder Sachgüter bekannt. Bauliche Anlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen könnten, sind nicht vorhanden.

In den Bebauungsplan ist folgender Hinweis aufgenommen:

„Sollten bei den Erd- und Bauarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Stadt oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).
Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland ist telefonisch unter der Rufnummer (05931) 44-0 zu erreichen.

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG)“.

7 Verfahren

Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB)

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 13 (2) Nr. 3 in Verbindung mit § 4 (2) BauGB an der Planung beteiligt. Diese Beteiligung erfolgte durch Zusendung des Planentwurfs sowie der dazugehörigen Begründung.

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat zusammen mit der dazugehörigen Begründung vom 02.01.2023 bis einschließlich 02.02.2023 öffentlich im Rathaus der Stadt Werlte ausgelegen.

Satzungsbeschluss

Die vorliegende Fassung der Begründung war Grundlage des Satzungsbeschlusses vom 07.03.2023.

Werlte, den 22.03.2023

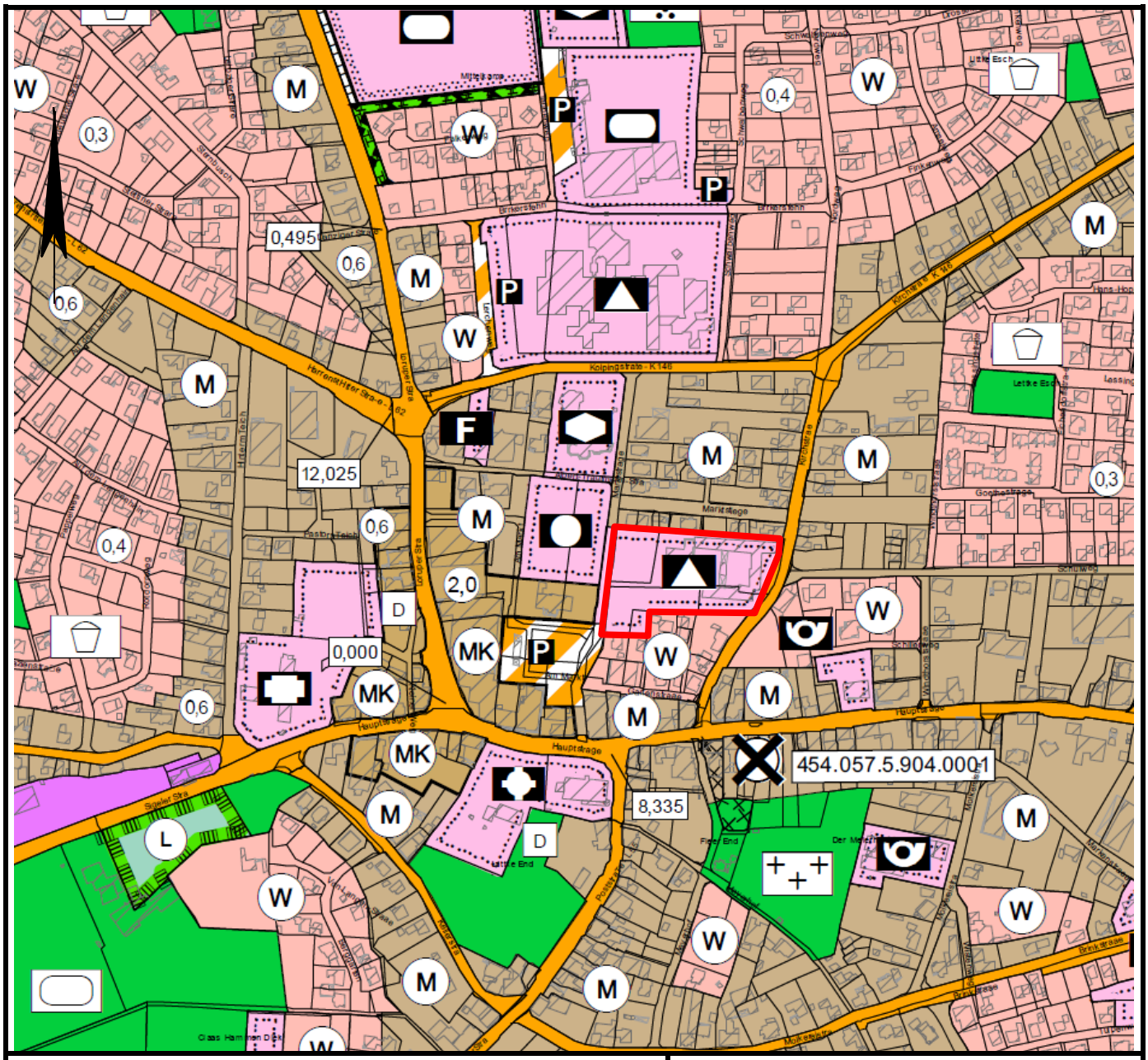
gez. Thele	L.S.	gez. Kewe
Bürgermeister		Stadtdirektor

Anlagen

1.1 Bisherige Darstellungen des Flächennutzungsplanes

1.2 Geplante Berichtigung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes

2. Verkehrslärmberechnung



Legende:

- **Geltungsbereich B.-Plan Nr. 123**
- **Fläche für den Gemeinbedarf**
- **Zweckbestimmung Schule**

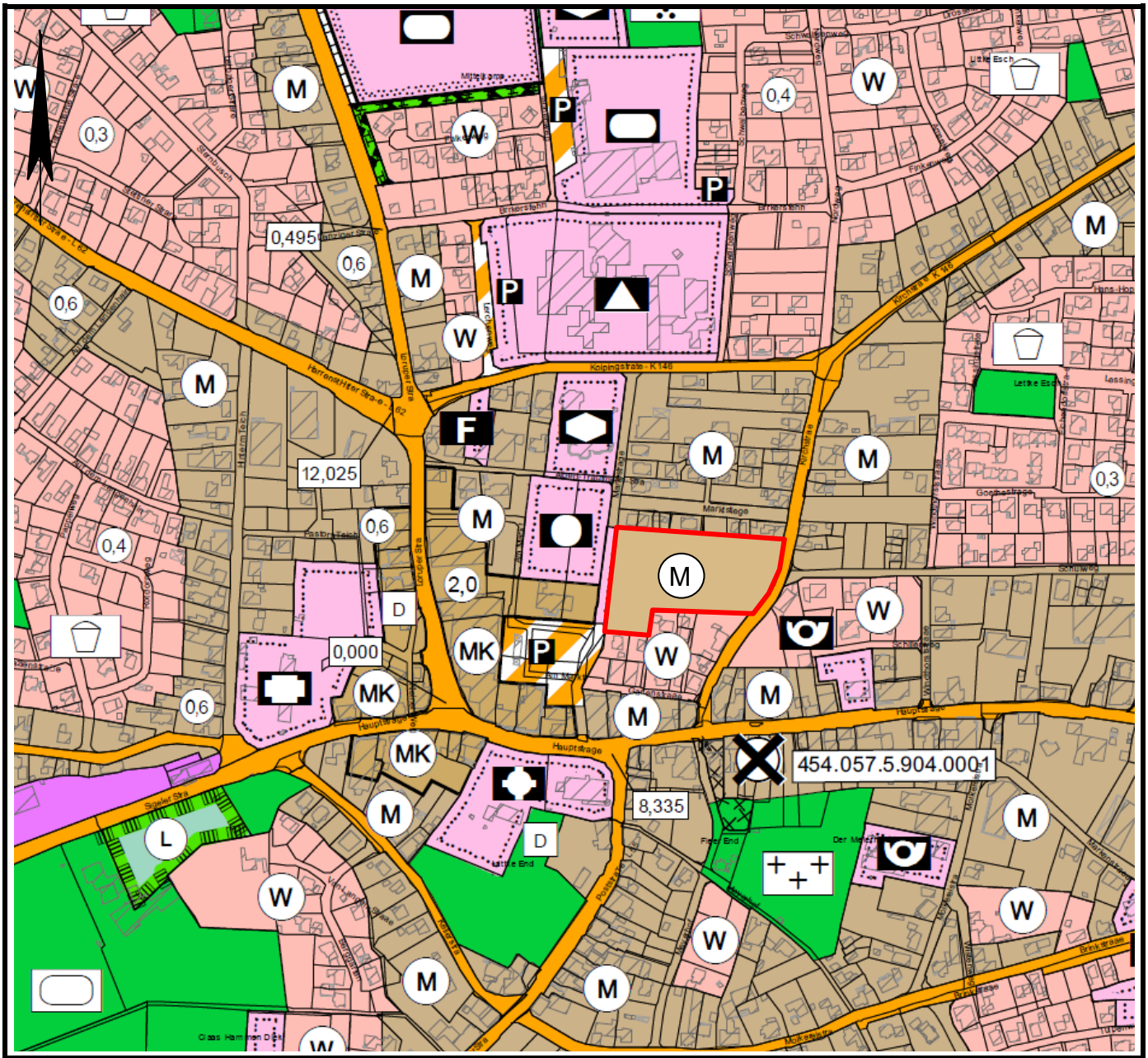
Stadt Werlte

Anlage 1.1

der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 123, „Ehemalige Grundschule“

Bisherige Darstellungen des Flächennutzungsplanes - unmaßstäblich -

08/2022 **Büro für Stadtplanung, Werlte**



Legende:

Geplante 18. Berichtigung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes

M gemischte Baufläche

Stadt Werlte

Anlage 1.2
der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“

Geplante Berichtigung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes (18. Berichtigung) - unmaßstäblich -

08/2022 **Büro für Stadtplanung, Werlte**

Verkehrsimmissionen – Kirchstraße

Berechnung gemäß 16. BImSchV (entspricht RLS 90)

Am Ostrand des Plangebietes verläuft die Kirchstraße.

Dem Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Werlte, der 2018 erstellt wurde, ist zu entnehmen, dass 2016 auf dem Abschnitt zwischen der Kolpingstraße und der Hauptstraße 3.100 Fahrzeuge gezählt worden sind.

Die darauf aufbauende Verkehrprognose ergibt bei Betrachtung des Netzfalls 0 bis 2030 eine Frequenz von 2.900 Fahrzeugen mit einem LKW-Anteil von 2,1 %.

Diese Prognose wird den nachfolgenden Berechnungen zugrunde gelegt (DTV-Wert: 2.900 Kfz).

Das Plangebiet soll als Mischgebiet festgesetzt werden:

	Orientierungswerte der DIN 18005
	Allgemeines Wohngebiet
Tags/ nachts	60 dB (A) 50 dB (A)

Eingabe	**Abkürzung**	**Bezeichnung**
3.100	**$DTV_{gezählt}$**	gezählte durchschn. tägliche Verkehrsbelastung
2.900	**DTV**	Durchschn. tägliche Verkehrsbelastung incl. Verkehrsprognose
50	**v_{Pkw}**	Geschwindigkeit Pkw
50	**v_{Lkw}**	Geschwindigkeit Lkw
14	**$s_{\perp}$**	Unterschiede im Abstand zw. Emissionsort und Immissionsort
3,05	**h_m**	mittlere Höhe
	$D_{Zuwachs}$	jährliche Steigerung des Verkehrs in Prozent
8	**J**	Zeitspanne für Planungshorizont
2,5	**p**	T: Prozent maßgebender Anteil an Schwerlast-Lkw-Anteil **(Tabelle 3 berücksichtigen wegen unterschiedlicher Anteile)**

1,3	**p**	N: Prozent maßgebender Anteil an Schwerlast-Lkw-Anteil **(Tabelle 3 berücksichtigen wegen unterschiedlicher Anteile)**
0	**D_{StrO}**	Korrektur wegen Unterschiede in Straßenoberfläche **(Tabelle 4)**
0	**D_{Stg}**	Korrektur wegen Steigung/Gefälle in Prozent **(Gleichung 9)**
0	**K**	Korrektur bez. Kreuzung/Einmündung **(Tabelle 2)**
0	**D_B**	Pegeländerungen durch topogr. Gegebenheiten RLS-90, Kapitel 4. 4.1.4 **(wird zur Zt. nicht berücksichtigt)**

Tags	
M	174
L_{Pkw}	30,71
L_{Lkw}	44,34
D	13,63
D_V	-5,50
$D_{S\perp}$	4,19
D_{BM}	-0,03
L_m 14,T	60,52
Lr 14,T	**59,17**

Nachts	
M	23,30
L_{Pkw}	30,71
L_{Lkw}	44,34
D	13,63
D_V	-5,94
$D_{S\perp}$	4,19
D_{BM}	-0,03
Lm 14,N	51,39
Lr 14,N	**50,05**

In einem Abstand von 14 m zu Fahrbahnmitte der Kirchstraße werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für ein Mischgebiet tagsüber und nachts eingehalten bzw. unterschritten.

Die errechneten Werte beschreiben die Geräuschemissionen bei freier Schallausbreitung und gelten jeweils für die der Geräuschquelle zugewandten Seite.

Unter Berücksichtigung eines **Korrekturwertes von + 3 dB (A)** entsprechen die Werte den maßgeblichen Außenlärmpegeln der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“. Für die Dimensionierung der erforderlichen Schalldämm-Maße ist nach DIN 4109 grundsätzlich der Tageswert der Geräuschimmissionen maßgebend.

Mit der neuen DIN 4109-1(Stand: Januar 2018) wird für den Nachtzeitraum jedoch zusätzlich das größere Schutzbedürfnis berücksichtigt. Sofern für den Verkehrslärm die Differenz zwischen Tag- und Nachtwert weniger als 10 dB (A) beträgt, wird für den Verkehr – neben einem Korrekturwert von 3 dB – zum Nachtwert ein Zuschlag von 10 dB (A) gegeben und dieser Wert als maßgeblicher Außenlärmpegel zugrunde gelegt.

Im vorliegenden Fall liegt der Nachtwert weniger als 10 dB (A) unter dem Tagwert, sodass der Nachtwert maßgeblich ist.

Verkehrslärmbelastung bei Abstand 6 m (Abstand zwischen Fahrbahnmitte und Mischgebiet):

Tags	
M	174,00
LPkw	30,71
LLkw	44,34
D	13,63
DV	-5,50
DS⊥	7,95
DBM	0,00
Lm 6,T	60,52
Lr 6,T	62,97

Nachts	
M	23,20
LPkw	30,71
LLkw	44,34
D	13,63
DV	-5,94
DS⊥	7,95
DBM	0,00
Lm 6,N	51,39
Lr 6,N	53,85

Abstandskorrektur nach Gleichung 10 und 11

L_r 10 nachts = 53,85 + 3 dB (A) + 10 dB (A) = 66,85 dB (A)

Der Bereich bis zu einem Abstand von 6 m zur Fahrbahnmitte Kirchstraße ist unter Berücksichtigung des o.g. Korrekturwertes und dem 10 dB Zuschlag dem Lärmpegelbereich IV (maßgeblicher Außenlärmpegel 70 dB (A) der DIN 4109 zuzuordnen.

Verkehrslärmbelastung bei Abstand 14 m:

Tags	
Lr 14,$_T$	**59,17**

Nachts	
Lr 14,$_N$	**50,05**

L_r 24 nachts = 50,05 + 3 dB (A) + 10 dB (A)= **63,05 dB (A)**

Der Bereich mit einem Abstand zwischen 6 m und 14 m zur Fahrbahnmitte der Kirchstraße ist unter Berücksichtigung des o.g. Korrekturwertes und dem 10 dB Zuschlag dem Lärmpegelbereich III (maßgeblicher Außenlärmpegel 65 dB der DIN 4109 zuzuordnen.

Zusammenfassung:

Die vorstehenden Ergebnisse zeigen, dass bei freier Schallausbreitung der schalltechnische Orientierungswert für ein Mischgebiet des Beiblatts zu DIN 18005-1 für den Tages- und Nachtzeitraum in einem Abstand von 14 m zur Fahrbahnmitte eingehalten werden kann. Für den Bereich mit weniger als 14 m gilt folgendes:

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen, lassen sich die Orientierungswerte der DIN 18005-1 oft nicht einhalten. Da es sich bei den vorgegebenen Werten um Orientierungswerte handelt, sind sie der Abwägung zugänglich. Die in der städtebaulichen Planung erforderliche Abwägung aller Belange kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange – insbesondere in bebauten Gebieten – zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. Dieses ist bei der vorliegenden Planung der Fall. Der Schaffung von Wohnraum und der Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes soll der Vorrang vor Einhaltung der Orientierungswerte eingeräumt werden.

Aktive Schallschutzmaßnahmen (Wall, Wand) sind an dieser Stelle nicht zielführend. Die Kirchstraße ist durch straßenbegleitende Bebauung geprägt, sodass eine aktive Schallschutzmaßnahme nicht ins Stadtbild passen würde. Außerdem ist entlang der Kirchstraße Baumbestand vorhanden, der erhalten werden soll, für aktiven Schallschutz allerdings entfernt werden müsste.

Im Plangebiet sollen daher in einem Abstand von weniger als 14 m zur Fahrbahnmitte passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt werden.

Für die Umsetzung der passiven Schallschutzmaßnahmen wird im Bebauungsplan daher der Lärmpegelbereich (LPB) III dargestellt. Der Lärmpegelbereich IV kommt hier nicht zum Tragen, da der Abstand zur Fahrbahnmitte 6 m beträgt.

Im Mischgebiet gilt innerhalb des LPBs III, dass beim Neubau bzw. bei baugenehmigungspflichtigen Änderungen im Zusammenhang mit Fenstern von Schlafräumen bzw. zum Schlafen geeigneten Räumen schallgedämpfte ggf. fensterunabhängige Lüftungssysteme vorzusehen sind, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassaden nicht verschlechtern. Im Einzelfall kann geprüft werden, ob durch geeignete Baukörperanordnung eine Minderung der Verkehrsgeräusche erreicht werden kann, sodass vor dem betreffenden Fenster ein Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche von ≤ 50 dB(A) sichergestellt werden kann.

Zudem sind im Mischgebiet im Lärmpegelbereiche III bei Neubauten bzw. bei baugenehmigungspflichtigen Änderungen Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen und Balkone) nicht zulässig. Ausnahmsweise kann hiervon abgewichen werden, sofern durch die Anordnung von geeigneten Lärmschutzwänden im Nahbereich oder durch geeignete Baukörperanordnung eine Minderung der Verkehrsgeräusche um das Maß der Überschreitung des schalltechnischen Orientierungswertes des Beiblattes 1 der DIN 18005-1 (alternativ: des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV) tags sichergestellt werden kann.

Nur wenn die oben genannten Maßnahmen berücksichtigt und im Bebauungsplan festgesetzt werden, kann dem Belang des ruhigen Wohnens ausreichend Rechnung getragen werden.